

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Autos nº 5001804-71.2021.8.21.0049

HDI SEGUROS S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, de **AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS**, movida por **MAICON DENTI**, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador judicial abaixo assinado, apresentar

MEMORIAIS

para julgamento

A parte autora ingressa com a demanda em razão de sinistro ocorrido na data de 23 de fevereiro de 2021, o qual teria causado diversos danos ao caminhão de propriedade do requerente.

Segundo as alegações descritas na inicial, o motorista do veículo segurado, após realizar ultrapassagem de um terceiro caminhão envolvido no acidente (Ford Cargo, placas ATO5461), acabou perdendo o controle da direção, vindo a colidir contra o caminhão do Autor.

Assim, imputando a responsabilidade do evento ao Requerido, recorreram ao Poder Judiciário com o intuito de condená-lo ao pagamento de: (i) Danos emergentes para conserto do caminhão, no valor de R\$ 62.515,00; (ii) Lucros cessantes no valor de R\$16.698,70 por mês; (iii) Danos materiais decorrentes da depreciação do caminhão após o acidente, o que se sugere em valor não inferior a R\$24.000,00; (iv) Despesas de honorários contratuais; (v) além de indenização por danos morais na quantia de R\$ 30.000,00.

A Ré R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, ao contestar, requereu a denúncia da HDI Seguros S/A à lide, e impugnou de forma específica os pedidos da inicial, em especial quanto à ausência de culpa do veículo requerido em relação ao acidente.

Esta parte, ao contestar, **aceitou a denúncia** dentro dos limites do contrato de seguros, e impugnou as alegações autorais, reforçando a tese quanto a inexistência de prova de culpa do segurado pelo acidente.

Após a audiência de instrução e julgamento, vieram os autos para que se apresentem alegações finais.

Primeiramente, é de se destacar que **não houve comprovação de culpa pelo acidente**, o que era devido pelos Autores, com fulcro no artigo 373, I, do CPC, motivo pelo qual deverá ser julgado improcedente o pedido, uma vez que, em se tratando de acidente de trânsito, a comprovação de culpa é indispensável para o julgamento da demanda.

Embora o Autor alegue a existência do reconhecimento da responsabilidade civil do segurado no âmbito criminal, é necessário lembrar que a decisão proferida é independente em relação à esfera cível, conforme o entendimento do artigo 935, do CC.

No entanto, caso venha a se concluir pela culpa do motorista do automóvel segurado, o que não se espera, é imprescindível que **sejam sopesadas as culpas das partes**, respeitando as indenizações estabelecidas deste dimensionamento.

Com relação aos pleitos formulados na inicial, observa-se que não restou demonstrado o efetivo prejuízo acerca da cessação dos lucros, tendo sido confirmado através das testemunhas que não era possível precisar o valor médio mensal auferido com os fretes, tendo períodos em que eram realizados menos de 5 fretes por mês.

Ainda, a testemunha afirma que os custos operacionais do caminhão superavam 50% do rendimento bruto.

Assim, em eventual condenação neste sentido, pugna-se desde já pelo abatimento do percentual de 50% referente aos custos operacionais para exercício da função.

Relativamente ao valor pleiteado a título de indenização para conserto, requer que seja considerado o menor orçamento colacionado aos autos, qual seja, a cotação juntada pelo próprio demandante à exordial (evento 1 – anexo 13).

Ainda, em eventual condenação, deve ser respeitados os limites contratados na apólice frente à solidariedade da seguradora.

Há de se destacar ainda que não há que se falar em depreciação do bem, uma vez que o contrato de seguro é formado por cláusulas previamente delimitadas, cuja interpretação deve ser restritiva não se admitindo a extensão de seus termos para o fim de ampliar a abrangência dos riscos segurados.

Sem qualquer dúvida, os riscos transmitidos à seguradora são **somente** os informados na apólice.

Isto posto, é importante buscar as informações contidas nas condições gerais juntadas pela parte autora (mov. 1.13):

14. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS

14.1 A Seguradora NÃO INDENIZARÁ os prejuízos decorrentes das situações a seguir ou causados por estas, bem como suas consequências:

- e) Desgastes, depreciação pelo uso, falhas de material e/ou projeto, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do veículo segurado, salvo nos casos**

A cláusula contratual acima é específica ao determinar que não serão indenizados prejuízos decorrentes de depreciação do automóvel.

Deve o objeto do seguro contratado ser confrontado com os riscos excluídos, para o fim de verificar se o equilíbrio do negócio é preservado entre ambas as partes. Ou seja, a apólice deve preservar a cobertura que o segurado almejou no ato de sua contratação, devendo seus termos serem redigidos de forma a permitir a clara compreensão acerca das restrições e exclusões impostas ao aderente.

Ora, certamente não há que se falar em violação aos princípios norteadores do direito do consumidor, uma vez que a cláusula é de fácil entendimento. Ainda, **é sabido que o veículo sofre normalmente com depreciação e, acarretar este ônus à seguradora, estaria trazendo um prejuízo imensurável ao sistema de mútuo.**

Portanto, **compete à seguradora, em eventual solidariedade frente à condenação, a arcar com o valor do conserto do veículo do autor.**

Ademais, o simples fato do veículo ter se envolvido em acidente, não é apto a comprovar que houve, ou não, desvalorização do bem no mercado.

As perdas e danos só abrangem aquilo que a parte efetivamente perdeu ou o que razoavelmente deixou de lucrar. **No presente caso, não há provas**

contundentes de que, por conta do sinistro, o veículo teve desvalorização no mercado.

Diante disso, não há se falar em valor de depreciação do bem.

Outrossim, o pleito autoral de reparação de danos morais não merece prosperar, seja pela ausência de comprovação de culpa exclusiva do réu pelo evento, seja pela escassez de prova quanto à devida ofensa a sua dignidade que fosse passível de reparação.

No entanto, caso este MM. Juízo entenda ter havido a culpa do veículo segurado, e seja devida a reparação moral, deve esta ser fixada com plausibilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, observando-se ainda o **limite contrato na verba de Danos Morais, naquantia de R\$ 70.000,00,**

Diante do exposto, não há que se falar em dever de indenização, visto que devidamente elidido os argumentos trazidos na peça inicial. Contudo, em entendendo pela procedência da demanda, reiteram-se todos os termos da contestação, destacando quanto a exclusiva responsabilidade contratual desta parte, devendo haver a **limitação nas importâncias seguradas de forma específica.**

Por derradeiro, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 13 de abril de 2023

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673